

한국은행의 금융기관대출세칙

제정 1994. 2. 17. 총재결재 자용 5411- 108
개정 1995. 12. 15. 총재결재 자용 5011-1081
개정 1999. 8. 19. 총재결재 정금 5011- 684
개정 2000. 4. 20. 총재결재 정금 5011- 282
개정 2000. 6. 30. 총재결재 정금 5011- 490
개정 2000. 9. 7. 총재결재 정금 5011- 660

제1장 총칙

제1조(목적) 이 세칙은 「한국은행의 금융기관대출규정」(이하 “규정”이라 한다)의 시행에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2장 유동성조절대출

제2조(유동성조절대출의 신청절차) ① 규정 제5조에서 정한 유동성조절대출을 차입하고자 하는 금융기관은 별도로 정하는 바에 따라 한국은행 정책기획국장에게 대출신청서를 제출하여야 한다.

② 제1항의 대출신청서는 차입희망월의 전월 20일까지 제출하여야 한다.

다만, 예기치 못한 사유로 유동성부족에 직면하여 유동성조절대출을 차입하고자 하는 경우에는 예외로 할 수 있다.

제3조(유동성조절대출의 취급절차) 유동성조절대출은 다음 각호의 1에서 정한 한국은행 부서장(이하 “부서장”이라 한다)이 실행한다.

1. 금융결제국장: 본점 또는 주된 사무소가 서울에 소재하는 금융기관
2. 지점장: 본점 또는 주된 사무소가 서울 이외의 담당지역에 소재하는 금융기관

제3장 총액한도대출

제4조(금융기관별 총액한도 관련 대출) 규정 제11조에 의해 금융기관별 총액한도 배정에 반영하는 기업구매자금대출, 상업어음할인, 무역금융 및 소재·부품 생산자금대출의 범위 등에 관한 사항은 별도 세칙으로 각각 정한다.

제5조(지점별 총액한도의 운용) 한국은행 지점장(이하 “지점장”이라 한다)은 규정 제10조 제2항 단서규정과 제12조의 규정에 의해 배정받은 지점별 총액한도의 일부를 담당지역에 소재하는 한국은행 사무소장(이하 “사무소장”이라 한다)이 운용하게 할 수 있다.

제6조(지점별 총액한도의 금융기관 배정방법) ① 지점장과 사무소장은 서울 이외의 지역에 사업장을 두고 다음 각호의 1의 업종을 영위하는 중소기업에 대해 담당지역 소재 금융기관이 취급한 일반운전자금대출중 어음대출실적을 고려하여 금융기관 모점별로 한도를 배정한다.

1. 제조업
2. 지점장이 지역경제여건 등을 고려하여 선정한 비제조업

② 다음 각호의 1에 해당하는 대출금은 제1항에서 정하는 금융기관 대출실적에서 제외한다.

1. 「금융기관의 신용정보 교환 및 관리규약」에서 정한 적색거래처에 대한 대출금
2. 「은행감독규정」 제62조 제1항에서 정한 계열기업군중 상위 30대 계열기업군 소속 기업체에 대한 대출금

3. 다른 규정 등에 의해 직접 또는 간접적으로 한국은행 자금이 지원되는 대출금

4. 정부, 지방자치단체 또는 공공자금으로부터 자금이 지원되는 대출금

③ 지점장과 사무소장은 금융기관모점별한도를 산정함에 있어 지역경제여건 등을 감안하여 특정부문에 대한 대출실적을 우대할 수 있다.

④ 제1항의 규정에 불구하고 지점장과 사무소장은 배정받은 지점별 총액한도의 50% 이내에서 한도의 일부를 지역경제사정 등을 고려하여 별도로 정하는 기준에 따라 금융기관 모점에 배정할 수 있다.

제7조(총액한도대출의 취급절차) ① 금융기관별 총액한도대출의 실행은 제3조 각호의 1에서 정한 부서장이 수행한다.

② 지점별 총액한도대출의 실행은 제5조에서 정한 지점장과 사무소장이 수행한다.

제4장 일시부족자금대출

제8조(일시부족자금대출의 한도계산) 규정 제14조 제1항의 필요지급준비금 평잔은 「금융기관 예금지급준비규정」 제3조에 따른 3개 반월전 지급준비금보유대상 예금(반월중 평잔)에 일시부족자금대출을 실행하는 날짜의 지급준비금에 대해 적용하는 예금종류별 예금지급준비금의 최저율(「금융기관 예금지급준비규정」 제2조에 의함)을 곱하여 산정한다.

제9조(일시부족자금대출의 취급절차) ① 규정 제14조 제1항에서 정한 일별 한도와 반월한도 이내에서 취급하는 일시부족자금대출은 이 세칙 제3조 각호의 1에서 정한 부서장이 실행한다.

② 규정 제14조 제2항에서 정한 부득이한 사유로 인한 예금지급준비금 부족 금융기관에 대한 일시부족자금대출의 지원여부 및 지원규모는 총재가 정한다. 다만, 동 대출의 지원에 관한 사항은 한국은행 금융시장국장이 담당하며, 동 대출의 실행은 제1항의 부서장이 수행한다.

③ 규정 제14조 제2항에서 정한 지급결제자금 부족 금융기관에 대한 일시부족자금대출의 지원여부 및 지원규모 결정과 대출실행은 한국은행과 대출거래약정을 체결한 금융기관 결제모점에 대하여 한국은행 금융결제국, 지점 또는 사무소의 장(이하 “취급점장”이라 한다)이 수행한다.

제10조(일시부족자금대출 실행내역의 통지) 일시부족자금대출을 실행한 부서장 또는 취급점장은 그 대출의 실행내역을 한국은행 정책기획국장, 은행국장, 금융시장국장 및 금융결제국장에게 즉시 통보한다.

제5장 일중당좌대출

제11조(일중당좌대출의 한도 등) ① 규정 제17조 제2항과 관련하여 일시부족자금대출을 차입한 금융기관에 대한 일중당좌대출의 한도는 그 다음 영업일부터 한국은행 정책기획국장이 따로 정하는 날까지 규정 제17조 제1항에서 정한 한도의 50% 해당금액(10억원미만 금액은 떼어버림)으로 축소하여 운용한다.

② 제1항의 규정에 불구하고 그 달중 2영업일이상 일시부족자금대출을 차입하거나 대출월 직전 2개월 전월부터 3영업일이상 일시부족자금대출을 차입한 금융기관은 그 다음 영업일부터 한국은행 정책기획국장이 따로 정하는 날까지 일중당좌대출을 차입할 수 없다.

③ 일시부족자금대출을 차입하고 있는 금융기관에 대하여는 규정 제17조 제1항 및 이 세칙 제11조 제1항에서 정한 한도에서 일시부족자금대출 잔액을 차감한 금액을 일중당좌대출의 한도로 한다.

제12조(일중당좌대출의 취급절차) 일중당좌대출의 실행은 한국은행과 대출거래약정을 체결한 금융기관 결제모점에 대하여 제9조 제3항의 취급점장이 수행한다.

제13조(일중당좌대출의 담보예치) 규정 제20조와 관련하여 「한국은행 금융결제망운영규정」 제8조에서 정한 자금이체 및 국공채거래 등과 관련한 신청전문의 처리시점까지 자금을 결제하지 못하는 사례가 빈번한 금융기관은 규정 제17조 제1항

및 이 세칙 제11조 제1항과 제2항의 일중당좌대출한도 범위내에서 다음 각호의 1에서 정한 금액이상 일중당좌대출의 적격담보를 한국은행에 예치하여야 한다.

1. 전월중 4영업일이상 결제대기사례 발생시: 2개월 전월 한국은행 당좌예금 평균의 50% 해당금액
2. 전월중 8영업일이상 결제대기사례 발생시: 2개월 전월 한국은행 당좌예금 평균의 100% 해당금액

제6장 보칙

제14조(자료제출) 한국은행으로부터 유동성조절대출, 총액한도대출, 일시부족자금대출 또는 일중당좌대출을 차입하였거나 대출한도를 승인받은 금융기관 또는 이를 차입하고자 하는 금융기관은 별도로 정하는 바에 따라 제4조 및 제6조의 대출실적 또는 한국은행이 요구하는 기타자료를 제출하여야 한다.

제15조(제재) 금융기관이 제14조에서 정한 자료를 허위로 작성하거나 자료제출요구에 따르지 아니하는 경우 또는 규정 등을 위반하여 대출받은 경우에는 대출한도 감축 또는 기존대출금 회수 등의 제재조치를 취할 수 있다.

제16조(금융통화위원회에 대한 보고업무) 규정 제24조에서 정한 대출운용실적의 보고에 관한 사항은 한국은행 정책기획국장이 담당하며, 금융기관에 대한 재결과의 보고에 관한 사항은 한국은행 금융결제국장이 담당한다.

제17조(위임 등) ① 이 세칙의 시행에 필요한 세부사항은 한국은행 정책기획국장이 정한다. 다만, 대출의 실행 및 제재에 관한 사항은 한국은행 금융결제국장이 정할 수 있다.

② 제1항의 규정에 불구하고 규정 제9조에 의한 유동성조절대출 차입 금융기관에 대한 점검업무와 규정 제16조에 의한 일시부족자금대출 차입 금융기관에 대한 점검업무는 한국은행 은행국장이 담당하며, 규정 제17조 및 이 세칙 제11조에 의한 일중당좌대출의 한도관리업무와 제13조에 의한 일중당좌대출의 담보관리업무는 한국은행 금융결제국장이 담당한다.

부 칙 <1994. 2. 17.>

① (시행일) 이 세칙은 1994. 3. 15부터 시행한다.

② (폐지규정) 이 세칙 시행과 동시에 「방위산업지원금융취급세칙」(1976.12.16 자용 502-1967 제정), 「수출산업 및 수입대체 소재·부품산업 시설자금대출취급세칙」(1986.9.11 자용 5416-619 제정), 「한국은행의 지방중소기업자금관련 대출취급세칙」

(1989.12.15 자산 5011-442 제정), 「한국은행의 금융기관에 대한 재할인 및 대출에 관한 세칙」(1983.3.30 자통 521-250 제정)은 폐지한다.

③ (경과조치) 이 세칙 시행일전에 이미 취급된 대출에 대하여는 종전 세칙을 적용한다.

부 칙 〈1995. 12. 15.〉

이 세칙은 1996. 1. 1부터 시행한다.

부 칙 〈1999. 8. 19.〉

제1조(시행일) 이 세칙은 1999년 9월 1일부터 시행한다.

제2조(폐지규정) 이 세칙의 시행과 동시에 「한국은행 총액한도대출의 지점별한도 운용세칙」(1994.2.17, 자산 5610-43 제정)은 폐지한다.

제3조(경과조치) 이 세칙 시행일전에 총재가 금융기관모점별한도 배정대상으로 선정한 업종은 제4조 제1항 제2호의 규정에 의해 지점장이 선정한 것으로 본다.

부 칙 〈2000. 4. 20.〉

이 세칙은 2000년 5월 22일부터 시행한다.

부 칙 〈2000. 6. 30.〉

이 세칙은 2000년 6월 30일부터 시행한다.

부 칙 〈2000. 9. 7.〉

제1조(시행일) 이 세칙은 2000년 9월 30일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 제13조에서 정한 일중당좌대출의 담보예치에 관한 사항은 2000년 11월 1일부터 시행한다.